

的时间点，通过即时通讯软件能够同时接受多名赌客投注，稳定有规律地组织开展赌博活动。其间，参与赌博活动的赌客均依据被告人孙某某制定的具体规则进行投注赌博，流转赌资等赌博活动。且被告人孙某某在招揽多名人员参与赌博的同时，对其招揽的赌客邀请其他人员参赌的行为及相关涉赌资讯信息的传播持放任心态。上述事实足以表明，被告人孙某某系利用信息网络手段，在相对稳定，确定的时空条件下同时组织多人赌博，并通过自行制定和有效执行相应赌博规则的方式支配了这一赌博活动，形成了区别于一般赌博参与者和召集者的地位。被告人孙某某通过信息网络同时与多名人员“私聊”的方式组织赌博活动的行为虽未采用群组、网站等形式，但亦足以同时让多名赌客超越物理所在空间的限制，即时参与赌博活动并通过转账功能快速支付流转赌资，相关涉赌信息亦通过信息网络存在向不特定人员继续快速传播的现实可能性，故其行为造成的社会危害程度与借由建立群组、网站等虚拟空间或在房屋、店铺等线下场所内开设赌场已经达到同质性的程度，且其赌资金额已达到情节严重的标准。

综上，应当认定本案中被告人孙某某的单线、多头同时组织他人赌博，控制赌博活动的具体行为可以构成开设赌场罪，应依法予以惩处。

编写人：云南省昆明市西山区人民法院 邓睿 许卓然

中国公民到境外开设赌场的管辖权认定问题

——刘某某等开设赌场案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区田林县人民法院(2022)桂1029刑初20号刑事判决书

2. 案由：开设赌场罪

【基本案情】

2019年年底，被告人刘某某、林某某、刘某1和赖某、阿某等人经过商议，决定共同在位于A国的A县投资开设一个游戏厅供人赌博，其中由赖某、阿某占大股份。后，被告人林某某、刘某1等人找到杨某，租用其场地用于开设赌场。该赌场于2020年4月开始正式营业，并起名为“某动漫城”。2020年6月，为扩大赌场规模，吸收被告人刘某2、卓某某、邢某某、刘某3、马某某、刘某某等人投资入股，并改名为“某娱乐城”。该赌场通过“牛牛”“三公”“捕鱼机”等方式，招揽赌客进行赌博，赌博筹码为人民币现金。到该赌场进行赌博的大部分为中国赌客。在该赌场经营中，被告人刘某某、林某某、刘某1根据赖某、阿某的安排负责全面工作；被告人卓某某、马某某和工作人员张某负责为赌客兑换人民币现金进行赌博，并从中另外收取手续费；被告人刘某2负责在国内对赌场资金进行转账、提现等工作。被告人刘某某等人明知是赌场资金，仍提供自己的收款码、银行卡等给该赌场使用，并帮助转账、提取现金等对赌场资金进行回笼和分配。被告人邢某1明知同案人及他人开设、经营赌场，仍为其提供自己的支付宝、银行账户等，与被告人卓某某、马某某等人在赌场里负责为赌客兑换人民币现金进行赌博，并从中另外收取手续费等工作服务，获取非法利益。经统计，“某娱乐城”实体赌场涉案金额共计49130807元人民币。

【案件焦点】

1. 广西壮族自治区田林县人民法院对本案是否具有管辖权；2. 各被告人在共同犯罪中所起作用应如何认定；3. 公诉机关指控被告人邢某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪有无事实及法律依据。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区田林县人民法院经审理认为：被告人刘某某、林某某、刘

某1、刘某2、卓某某、刘某3、邢某某、马某某、刘某某共同出资入股，伙同他人在境外开设赌场，主要吸引中国籍赌博人员参与赌博；被告人邢某1明知他人开设、经营赌场仍为其提供工作服务和帮助，情节严重，上列被告人的行为均已触犯刑律，构成开设赌场罪，应予依法惩处。本案事实清楚，证据确实充分。公诉机关指控上列被告人犯开设赌场罪的罪名成立，但指控被告人邢某1掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实缺乏充分的证据，本院不予以认定，公诉机关指控的该罪名不成立。在共同犯罪中，上列被告人均起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。据此判决：

一、被告人刘某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金500000元人民币；

二、被告人林某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金450000元人民币；

三、被告人刘某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金450000元人民币；

四、被告人刘某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金350000元人民币；

五、被告人卓某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金350000元人民币；

六、被告人刘某3犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金300000元人民币；

七、被告人马某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金250000元人民币；

八、被告人刘某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零四个月，缓刑一年零六个月，并处罚金250000元人民币；

九、被告人邢某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零六个月，并处罚金200000元人民币；

十、被告人邢某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，

并处罚金150000元人民币。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

实践中，境外赌场经营人、实际控制人、投资人，组织、招揽中华人民共和国公民赴境外赌博的，属于《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）第三百零三条第二款规定的开设赌场。本案中，各被告人的违法犯罪行为均符合开设赌场罪的构成要件，若我国对该案具有刑事司法管辖权，则可以直接依据我国法律对其进行审判；但若我国对该案件没有刑事司法管辖权，则需要根据国际法和相关国家的法律程序进行处理，追究各被告人刑事责任的难度将加大。因此，本案管辖权的问题，不仅是争议焦点之一，而且影响案件程序的正当性。

在跨境赌博犯罪案件中，不可避免地面临管辖权冲突问题。《刑法》第六条至第十一条规定了我国行使刑事司法管辖权的基本准则，即以属地管辖权和属人管辖权为基本，保护管辖权、普遍管辖权并行，并明确了域外法律适用的效力问题。

本案中，几名中国籍被告人在A国开设赌场，即犯罪地在A国。被告人邢某1涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪行为在A国实施，即犯罪行为发生地在A国；被害人在广西壮族自治区田林县被诈骗，即犯罪结果地在广西壮族自治区田林县。这当中可能涉及中国和A国之间行使属地管辖权的冲突，以及我国属人管辖权与A国属地管辖权冲突的问题。

法学理论界关于犯罪地比较有代表性的观点主要有“犯罪行为地主义”“犯罪结果地主义”“折衷主义”。前两种观点分别以犯罪行为本身的发生地及其相关的因素或者犯罪行为所产生的结果及其相关的因素产生于本国作为认定犯罪地的决定性标准。“折衷主义”则是将犯罪行为的发生地和犯罪行为结果的产生地及其相关因素都包含在认定犯罪地的条件之中。

《刑法》第六条第三款规定，犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。由此可见，我国司

法实践中采取的是“折衷主义”,无论是行为还是结果发生于我国境内,我国均享有管辖权。

本案中,各被告人开设赌场犯罪行为发生地在A国,根据当地的法律规定,A国不是完全禁赌的国家,即外国人在A国当地开设赌场依据当地的法律不一定构成违法犯罪。因犯罪地在A国,若根据A国法律各被告人不构成犯罪,则A国当地不会追究各被告人的刑事责任。同时,因犯罪地不在我国境内,我国无法通过行使属地管辖权对本案进行管辖。但是,本案各被告人均为中华人民共和国公民,被告人在境外两国边界开设赌场,主要吸引中国籍赌博人员参与赌博,其行为已触犯我国《刑法》。同时,我国《刑法》规定开设赌场罪的最高刑期并非为三年以下有期徒刑,因此,国家依据属人管辖权,对本案有刑事司法管辖权。

此外,跨境赌博犯罪案件一般由犯罪地公安机关立案侦查,犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。被告人邢某1同时犯开设赌场罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,其中,邢某1涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪中的被害人是广西壮族自治区田林县籍,掩饰、隐瞒犯罪所得罪中犯罪结果发生地在广西壮族自治区田林县,且邢某1涉嫌实施掩饰、隐瞒犯罪所得罪中犯罪行为与其和同案被告人共同实施的开设赌场犯罪行为存在直接关联,本案由公诉机关广西壮族自治区田林县人民检察院向广西壮族自治区田林县人民法院提起公诉,因此,广西壮族自治区田林县人民法院对本案有管辖权。

本案中,管辖权的问题主要是我国属人管辖权与外国属地管辖权之间的冲突,以及各被告人户籍所在地与犯罪地管辖权的冲突问题。本案例中的司法机关全面研判各被告人所犯罪名的犯罪地,通过被告人邢某1所犯数罪中的掩饰、隐瞒犯罪所得罪之犯罪结果发生地取得全案管辖权,从而有力打击了跨境犯罪行为。